

RECURSO CÍVEL Nº 5066817-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: HERALDO DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA TRABALHISTA DENOMINADA “ADICIONAL DE HORA DE REPOUSO E ALIMENTAÇÃO” OU “HORA REPOUSO ALIMENTAÇÃO”, PREVISTA NO ART. 3º, II, DA LEI 5.811/1972, SE REMUNERATÓRIA OU INDENIZATÓRIA, PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DO IMPOSTO DE RENDA, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.467/2017, A QUAL ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 71, § 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTURAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PELA REFORMA DA SENTENÇA. NÃO HOUE, TODAVIA, O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NA FORMA DO ART. 42, § 1º, DA LEI 9.099/1995, COMBINADO COM O ART. 1º DA LEI 10.259/2001. ENUNCIADO 19 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso inominado interposto pela parte autora, por deserção. Na forma do Enunciado 122 do FONAJE (<https://www.cnj.jus.br/programas-e-aco/es/juizados-especiais/enunciados-fonaje/enunciados-civeis/>), impõe-se condenar-se a parte autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma art. 55, caput, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5066817-49.2024.4.02.5101

510014959151 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5066817-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MARIA CRISTINA RIBEIRO BOTELHO KANTO

RECORRENTE: HERALDO DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação em face da Fazenda Nacional em que a parte autora pleiteia a declaração de inexigibilidade do imposto de renda sobre a verba denominada “Adicional de Hora de Repouso e Alimentação” (AHRA) ou “Hora Repouso Alimentação” (HRA), após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, além da repetição do indébito tributário em relação ao imposto de renda incidente sobre a referida verba.

O juízo recorrido julgou improcedente o pedido autoral (Evento 17, SENT1).

A parte autora interpôs recurso inominado (Evento 21, RECLNO1), pela reforma da sentença.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora (Evento 25, CONTRAZ1).

É o breve relatório.

VOTO

O recurso inominado interposto pela parte autora é tempestivo. Todavia, não houve o recolhimento das custas processuais, na forma do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001:

Lei 9.099/1995:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º. O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Lei 10.259/2001:

Art. 1º. São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, no que não conflitar com esta Lei, o disposto na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Nessa linha, o Enunciado 19 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:

Enunciado 19: Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição.

Aprovado na Sessão Conjunta realizada em 12/8/2003, e publicado no DOERJ de 19/9/2003, Página 3, Parte III.
(<https://www.trf2.jus.br/jfrj/artigo/tr-eju/enunciado-19>)

Dessa forma, o recurso inominado interposto pela parte autora é deserto, de modo que não se pode conhecer dele.

É relevante ressaltar que não se pode aplicar ao caso concreto o disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), pois existe norma específica quanto ao preparo recursal no rito dos juizados especiais federais (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001).

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso inominado interposto pela parte autora, por deserção. Na forma do Enunciado 122 do FONAJE (<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/juizados-especiais/enunciados-fonaje/enunciados-civeis/>), impõe-se condenar-se a parte autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.